意定監護、保險金信託

- 許峰源-法羽老師簡介
- 1982年生。新北市三重高中；國立臺灣大學法律學系畢業(書卷獎)。
- 大四應屆律師高考及格；執業律師(95臺檢證字第6922號)2006年~。
- 目前專職寫作。







意定監護制度

權利能力
是不是一個人
行為能力
能不能完成一個
有效的法律行為

未滿七歲的未成年人

無行為能力

滿七歲以上之未成年人

有限制行為能力

滿十八歲為成年

有完全行為能力

民法第12條

- 滿十八歲為成年。

民法第13條

- 未滿七歲之未成年人，無行為能力。
- 滿七歲以上之未成年人，有限制行為能力。

受監護宣告人
無行為能力人
受輔助宣告人
有限制行為能力人

民法第14條

- 對於因精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關、社會福利機構、輔助人、意定監護受任人或其他利害關係人之聲請，為監護之宣告。
- 受監護之原因消滅時，法院應依前項聲請權人之聲請，撤銷其宣告。
- 法院對於監護之聲請，認為未達第一項之程度者，得依第十五條之一第一項規定，為輔助之宣告。
- 受監護之原因消滅，而仍有輔助之必要者，法院得依第十五條之一第一項規定，變更為輔助之宣告。

民法第15條

- 受監護宣告之人，無行為能力。

民法第15-1條

- 對於因精神障礙或其他心智缺陷，致其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構之聲請，為輔助之宣告。
- 受輔助之原因消滅時，法院應依前項聲請權人之聲請，撤銷其宣告。
- 受輔助宣告之人有受監護之必要者，法院得依第十四條第一項規定，變更為監護之宣告。

民法第15-2條

- 受輔助宣告之人為下列行為時，應經輔助人同意。但純獲法律上利益，或依其年齡及身分、日常生活所必需者，不在此限：
  - 一、為獨資、合夥營業或為法人之負責人。
  - 二、為消費借貸、消費寄託、保證、贈與或信託。
  - 三、為訴訟行為。
  - 四、為和解、調解、調處或簽訂仲裁契約。
  - 五、為不動產、船舶、航空器、汽車或其他重要財產之處分、設定負擔、買賣、租賃或借貸。
  - 六、為遺產分割、遺贈、拋棄繼承權或其他相關權利。
  - 七、法院依前條聲請權人或輔助人之聲請，所指定之其他行為。
- 第七十八條至第八十三條規定，於未依前項規定得輔助人同意之情形，準用之。
- 第八十五條規定，於輔助人同意受輔助宣告之人為第一項第一款行為時，準用之。
- 第一項所列應經同意之行為，無損害受輔助宣告之人利益之虞，而輔助人仍不為同意時，受輔助宣告之人得逕行聲請法院許可後為之。

監護宣告、輔助宣告

戶籍登記

金融註記

預告登記

監護人
為受監護人的
法定代理人

民法第1098條

- 監護人於監護權限內，為受監護人之法定代理人。
- 監護人之行為與受監護人之利益相反或依法不得代理時，法院得因監護人、受監護人、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之聲請或依職權，為受監護人選任特別代理人。

監護人
非為受監護人的利益
不得處分財產

民法第1113條

- 成年人之監護，除本節有規定者外，準用關於未成年人監護之規定。

民法第1101條

- 監護人對於受監護人之財產，非為受監護人之利益，不得使用、代為或同意處分。
- 監護人為下列行為，非經法院許可，不生效力：
  - 一、代理受監護人購置或處分不動產。
  - 二、代理受監護人，就供其居住之建築物或其基地出租、供他人使用或終止租賃。
- 監護人不得以受監護人之財產為投資。但購買公債、國庫券、中央銀行儲蓄券、金融債券、可轉讓定期存單、金融機構承兌匯票或保證商業本票，不在此限。

變更要保人？
變更受益人？

監護人
代理受監護人
處理不動產相關事宜
非經法院許可
不生效力

民法第1113條

- 成年人之監護，除本節有規定者外，準用關於未成年人監護之規定。

民法第1101條

- 監護人對於受監護人之財產，非為受監護人之利益，不得使用、代為或同意處分。
- 監護人為下列行為，非經法院許可，不生效力：
  - 一、代理受監護人購置或處分不動產。
  - 二、代理受監護人，就供其居住之建築物或其基地出租、供他人使用或終止租賃。
- 監護人不得以受監護人之財產為投資。但購買公債、國庫券、中央銀行儲蓄券、金融債券、可轉讓定期存單、金融機構承兌匯票或保證商業本票，不在此限。

父母為未成年子女
法定代理人
非為子女之利益
不得處分子女的特有財產
但不用經法院許可

民法第1087條

- 未成年子女，因繼承、贈與或其他無償取得之財產，為其特有財產。

民法第1088條

- 未成年子女之特有財產，由父母共同管理。
- 父母對於未成年子女之特有財產，有使用、收益之權。但非為子女之利益，不得處分之。

臺灣嘉義地方法院102年度監宣字第159號民事裁定

- 聲請人既為相對人之父母親，相對人係未成年人，依上開說明，聲請人為相對人之法定代理人，而非民法第1101條所謂之監護人，不論聲請人同意相對人將系爭房地塗銷登記無償回復登記為賴柯秋花所有，是否係為相對人之利益，依上開民法第1088條之規定，自無須經法院許可，從而聲請人向本院聲請准予處分不動產，於法不合，應予駁回。

監護人
不得以受監護人的財產
進行投資

投保投資型保險？
投保醫療險、意外險？
投保人壽保險？

民法第1113條

- 成年人之監護，除本節有規定者外，準用關於未成年人監護之規定。

民法第1101條

- 監護人對於受監護人之財產，非為受監護人之利益，不得使用、代為或同意處分。
- 監護人為下列行為，非經法院許可，不生效力：
  - 一、代理受監護人購置或處分不動產。
  - 二、代理受監護人，就供其居住之建築物或其基地出租、供他人使用或終止租賃。
- 監護人不得以受監護人之財產為投資。但購買公債、國庫券、中央銀行儲蓄券、金融債券、可轉讓定期存單、金融機構承兌匯票或保證商業本票，不在此限。

受監護宣告人
受輔助宣告人
辦理投保事宜
均應經過
監護人、輔助人同意

保險業務員協助身心障礙者投保機制

- （四）依客戶身心障礙類別進行溝通，以確認客戶可清楚了解投保相關內容，避免歧視或負面互動，如客戶為受監護宣告、輔助宣告、無行為能力及限制行為能力，需再進行以下作業：
  - 1.依民法規定，受監護宣告者無行為能力，辦理投保事宜時應經監護人同意。受輔助宣告者，雖不因輔助宣告而喪失行為能力，但為保護其權益，於辦理投保事宜時仍須得輔助人之同意（詳細規定參閱民法第15條、第15條之2第1項及第2項）。
  - 2.要保人或被保險人如為無行為能力人、限制行為能力人，應經其法定代理人同意。

訂立人壽保險契約時
以受監護宣告人為被保險人
保險金額以喪葬費用為限
遺產稅喪葬費扣除額的一半
69萬元

保險法第107-1條

- 訂立人壽保險契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付部分無效。
- 前項喪葬費用之保險金額，不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之一半。
- 前二項規定於其他法律另有規定者，從其規定。

原本已經成立生效的
人壽保險契約
不會因為
要保人、被保險人
事後受監護宣告受影響

監護人
不得受讓
受監護人的財產

監護人
將以受監護人
為要保人、被保險人的
人壽保險受益人
變更為自己？

民法第1113條

- 成年人之監護，除本節有規定者外，準用關於未成年人監護之規定。

民法第1102條

- 監護人不得受讓受監護人之財產。

臺灣高等法院

臺中分院111年度上更二字第21號民事判決

- 系爭保險契約既有指定受益人，其保險金本不得作為被保險人○○○之遺產，其身故保險金受益人之變更僅係變更身故保險金賠償請求權人，非屬受讓受監護人即被保險人○○○之財產。故上訴人所為第2次變更行為，自與受讓○○○之財產有別，而與民法第1113條準用同法第1102條規定之要件有別，自無構成之可能。被上訴人此部分主張，於法無據，要無可採。
- 最高法院112年度台上字第1238號民事裁定維持原判。

臺灣高等法院

臺中分院111年度上更二字第21號民事判決

- **系爭保險契約之保險事故發生前，保險金本不存在，難謂為○○○之財產；況系爭保險契約已有指定受益人，縱保險事故發生，保險金亦非被保險人○○○之遺產。則不論第2次變更行為是否有就其身故保險金受益人暨其身故保險金分配比例為變更，該保險金既非○○○之財產，上訴人所為之第2次變更行為，即與受監護人○○○之利益無涉，更難謂有違反民法第1113條準用民法第1101條第1項規定之情。被上訴人此部分主張，亦不足採。**
- **最高法院112年度台上字第1238號民事裁定維持原判。**

監護人
不符受監護人的最佳利益
顯有不適任的情事
向法院聲請改定監護人

民法第1113條

- 成年人之監護，除本節有規定者外，準用關於未成年人監護之規定。

民法第1106-1條

- 有事實足認監護人不符受監護人之最佳利益，或有顯不適任之情事者，法院得依前條第一項聲請權人之聲請，改定適當之監護人，不受第一千零九十四條第一項規定之限制。
- 法院於改定監護人確定前，得先行宣告停止原監護人之監護權，並由當地社會福利主管機關為其監護人。

意定監護契約
要經過公證才成立
於本人受監護宣告時
發生效力

民法第1113-3條

- 意定監護契約之訂立或變更，應由公證人作成公證書始為成立。公證人作成公證書後七日內，以書面通知本人住所地之法院。
- 前項公證，應有本人及受任人在場，向公證人表明其合意，始得為之。
- 意定監護契約於本人受監護宣告時，發生效力。

意定監護契約
可以特約約定監護人
不用經過法院許可
處理受監護人的不動產
也能以受監護人的財產
進行投資

民法第1113-9條

- 意定監護契約約定受任人執行監護職務不受第一千一百零一條第二項、第三項規定限制者，從其約定。

民法第1101條

- 監護人對於受監護人之財產，非為受監護人之利益，不得使用、代為或同意處分。
- 監護人為下列行為，非經法院許可，不生效力：
  - 一、代理受監護人購置或處分不動產。
  - 二、代理受監護人，就供其居住之建築物或其基地出租、供他人使用或終止租賃。
- 監護人不得以受監護人之財產為投資。但購買公債、國庫券、中央銀行儲蓄券、金融債券、可轉讓定期存單、金融機構承兌匯票或保證商業本票，不在此限。

無行為能力人
不得為遺囑
滿十六歲的
限制行為能力人
無須法定代理人允許
得為遺囑

受輔助宣告人
有遺囑能力
將遺產分配給繼承人
但遺贈給非繼承人時
應經輔助人同意

民法第1186條

- 無行為能力人，不得為遺囑。
- 限制行為能力人，無須經法定代理人之允許，得為遺囑。但未滿十六歲者，不得為遺囑。

法務部民國111年08月02日法律字第11103510270號

- 受輔助宣告人不因受輔助宣告而喪失行為能力，僅於為民法第15條之2第1項所列之重要法律行為時，應經輔助人同意；其為該條項規定以外之法律行為時，仍有完全之行為能力，其效力不因其為受輔助宣告之人而受影響（本部104年2月5日法律字第10403501370號函參照）。

法務部民國111年08月02日法律字第11103510270號

- 受輔助宣告之人立遺囑指定遺囑執行人，並非民法第15條之2第1項第1款至第6款所列行為，且基於民法對於限制行為能力人為法律行為之限制，較受輔助宣告之人嚴格，而滿16歲之限制行為能力人，不必得法定代理人之允許，得為遺囑及指定遺囑執行人（民法第1186條第2項、第1209條第1項參照），依舉重以明輕之法理，受輔助宣告之人立遺囑指定遺囑執行人，亦無須經輔助人同意（臺灣士林地方法院104年度家聲抗字第87號裁定意旨參照）。

法務部民國111年08月02日法律字第11103510270號

- 輔助人同意受輔助宣告之人將受輔助宣告人之遺產遺贈自己（民法第15條第2第1項第6款），核與上述輔助人不得受讓受輔助宣告人財產之規定不符，且與受輔助宣告人之利益相反。
- 惟因輔助人依法既已不得受讓受輔助宣告人之財產，爰無須再論依民法第1113條之1第2項準用同法第1098條第2項規定為受輔助宣告人選任特別代理人。

保險金信託制度

信託關係人

委託人

受託人

受益人

信託監察人

信託監察人
不支領任何報酬
得以自己之名義
為受益人為有關信託的
訴訟上或訴訟外之行為

保險金信託的
本質是金錢信託

保險金信託
委託人必須為
保險契約的受益人

保險金信託的
本質為自益信託
委託人與受益人
限於同一人

信託目的
生活照護、退休養老
子女保障、愛心善款

信託存續期間
自信託財產交付
予受託人之日起
至特定日期
或受益人年滿幾歲

受益人死亡

信託利益歸屬法定繼承人

如有遺囑且指定遺囑執行人

受託人得依其指示

交付信託財產

信託契約自動終止
信託財産已全數給付用罄時
本契約存續期間屆滿時
信託目的已完成
或確定不能完成時
全體受益人均身故

指示權人
針對信託財產的
投資標的運用指示
給付方式
契約修改、解除、終止

指示權人可以複選

委託人

受益人

信託監察人

如為複數指示權人

任一人均有單獨指示權

信託簽約手續費

保險金信託：3000元

金錢信託：5000元

金錢暨保險金信託：5000元

信託管理費年費率

1000萬以下：0.5%

超過1000至3000萬：0.4%

超過3000萬：0.3%

每月最低1000元

修約手續費
每次1000元

信託財產
暨投資標的運用指示
第一種
受託人有運用決定權
限於銀行定期及活期存款

信託財產
暨投資標的運用指示
第二種
受託人無運用決定權
由指示權人指示受託人
進行投資交易

如指示權人
為委託人單獨一人
發生精神障礙、心智缺陷
受監護、輔助宣告後
要經過監護人、輔助人同意

信託財産給付方式
定期給付
依指示權人書面指示

信託財產給付方式

憑單據給付項目

安養照護機構費用

醫療相關費用

教育相關費用

受益人身故後之喪葬費用

信託契約的修改
僅得由指示權人提出
也可以直接設定
信託契約的內容不得修改

信託監察人的
新增、變更、解任
由指示權人
新舊信託監察人共同提出

信託契約的解除

信託契約生效前

指示權人可以解除信託契約

也可以直接設定

信託契約不得提前解除

信託契約的終止

信託期間屆滿前

指示權人可以終止信託契約

也可以直接設定

不得終止信託契約

保險金信託
VS
監護宣告

保險金信託
VS
保險金分期給付

2023年最新第7本著作出版




年輕，不打安全牌
人生許多關鍵時刻，
心的強大，才是真正的強大
許峰源 著
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力
做一個簡單的好人
內心的太陽一直都在
積善
生命的改變，始終源於心念
種福
做內心覺得應該做的事

請搜尋：許峰源-法羽老師